

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6793

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הצבעה חשאית בעניין חסינות),
התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 13 בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951¹, בסעיף 13(ו), במקום "בהצבעה גלויה" יבוא "בהצבעה חשאית"; חבר הכנסת לא יכניס אמצעי תיעוד לאזור שבו מתקיימת ההצבעה".

דברי הסבר

סעיף 13(ו) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951, קובע כי "החלטת הכנסת על נטילת חסינות או זכות או על קביעת חסינות בפני דין פלילי תיעשה בהצבעה גלויה". חסינות חברי הכנסת נועדה להבטיח את עצמאות הרשות המחוקקת ולאפשר לחברי הכנסת למלא את תפקידם ללא חשש מלחצים חיצוניים. עם זאת, ההכרעה בבקשה לקביעת חסינות מתקבלת כיום בהצבעה גלויה, באופן העלול לחשוף את חברי הכנסת ללחצים פוליטיים, קואליציוניים, מפלגתיים וציבוריים. לפיכך, מוצע לקבוע כי ההצבעה על נטילת חסינות או קביעת חסינות לחבר הכנסת תהיה חשאית, כדי לאפשר לחברי הכנסת להפעיל שיקול דעת עצמאי וענייני בהתאם לנסיבות המקרה ולתכלית מוסד החסינות, ללא חשש מהשלכות פוליטיות או ציבוריות הנובעות מאופן הצבעתם. עוד מוצע לקבוע כי בעת קיום ההצבעה לא תותר הכנסת אמצעי תיעוד לאזור ההצבעה. הוראה זו נועדה להבטיח את חשאיות ההליך, למנוע תיעוד של אופן ההצבעה ולחזק את אמון הציבור בכך שההכרעה מתקבלת באופן חופשי ועצמאי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 228.